

0001094-36.2017.8.26.0115
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO
Comarca: Campo Limpo Paulista
Foro: Foro de Campo Limpo Paulista
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 06/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
Willyan Ferreira Pereira

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.
Pena de Multa de R\$ 398,38.
Nos termos do Provimento CG nº 4/2020, homologo, para que produza os efeitos decorrentes, o cálculo de pág. 308/309: Trata-se de pedido do Ministério ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campo Limpo Paulista
Foro de Campo Limpo Paulista
1ª Vara
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Vila Tavares - CEP 13230-130, Fone: (11) 3378-5239, Campo Limpo Paulista-SP - E-mail: campolimp01@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:
0001094-36.2017.8.26.0115
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
Willyan Ferreira Pereira

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.
Pena de Multa de R\$ 398,38.
Nos termos do Provimento CG nº 4/2020, homologo, para que produza os efeitos

decorrentes, o cálculo de págs. 308/309: Trata-se de pedido do Ministério Público para extinção da punibilidade em relação à pena de multa, sem ajuizamento de execução perante o Juízo das Execuções Penais), como medida de economia processual.

1. Inicialmente, pela perspectiva patrimonial, conforme disposto no artigo 2º, da Lei 14.272/10, na redação dada pelo artigo 17 da Lei 16.498/17, e Resolução PGE n. 21/2017, o próprio Estado de São Paulo considera que não há utilidade no ajuizamento de ação de execução relativa a valores inferiores a 1.200 UFESPs, tendo em vista os custos e despesas atinentes ao processo de execução. Desse modo, vale notar que o valor da multa exequenda não atinge o piso mínimo fixado para o ajuizamento de execução fiscal, razão pela qual se impõe a extinção da execução em razão da falta de interesse processual no caso em tela.

2. Paralelamente, pela perspectiva extrapatrimonial (funções da pena), vale registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3150, firmou o entendimento de que a sanção penal de multa possui natureza penal mesmo após o inadimplemento, orientação que veio a ser positivada no ordenamento jurídico pela atual redação do art. 51 do CP conferida pela Lei n. 13.964/19. Com isso, ficou superada a tese anteriormente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso de condenação a pena privativa de liberdade e a multa, havendo o cumprimento da primeira, o não pagamento da segunda não impediria o reconhecimento da extinção da punibilidade (REsp 1.519.777 - Tema 931 dos recursos especiais repetitivos).

Entretanto, em recente julgamento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, já sob a vigência da atual redação do art. 51 do CP, firmou a orientação de que "[n]a hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade". Tal tese vai na mesma linha do art. 29, parágrafo único, da Recomendação 425/2021-CNJ (Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades), no sentido de que, "[n]o curso da execução criminal, cumprida a pena privativa de liberdade e verificada a situação de rua da pessoa egressa, deve-se observar a possibilidade de extinção da punibilidade da pena de multa" (REsp 1.785.861/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 24.11.2021).

Ponderou-se, na oportunidade, que a orientação firmada pelo STF no julgamento da ADI 3150 tinha por alvo a criminalidade econômica e os assim denominados criminosos de colarinho branco. Por outro lado, no caso dos apenados hipossuficientes, desprovidos de recursos econômicos para adimplir a multa sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, a não extinção da punibilidade tão somente em razão da pendência do pagamento da pena pecuniária implica uma forma de sobrepena que, de um lado, é inapta ao cumprimento das finalidades da pena (prevenção/retribuição) e, de outro, é tendente à exacerbação da assimetria socioeconômica "intrínseca à sociedade brasileira e potencializada pelo sistema de Justiça criminal".

Portanto, de mais a mais, nos casos de impossibilidade econômica absoluta de adimplemento da multa, impõe-se a extinção de punibilidade, à luz da orientação consolidada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Uma vez firmadas tais premissas, no caso ora em apreço, verifica-se que já foi expedida a certidão de sentença a fim de que o Ministério Público possa promover o seu protesto, na forma do art. 479-B, § 1º-A, das NSCGJ/SP. De outro lado, a natureza e as circunstâncias do crime, além do próprio valor do dia-multa fixado na sentença condenatória, indicam a hipossuficiência econômico-financeira do apenado, que, ademais, representado inclusive por advogado dativo durante a fase cognitiva do processo, por meio do Convênio OAB-SP/DPE-SP, o que também faz presumir a hipossuficiência. Nesse sentido: (TJSP; Agravo de Execução Penal 0018023-36.2021.8.26.0041; 7ª Câmara de Direito Criminal; j. 10/01/2022).

Assim, seja sob a perspectiva patrimonial, seja sob a perspectiva extrapatrimonial (funções da pena), verifica-se que não há interesse processual a amparar o prosseguimento da presente execução.

Por conseguinte, declaro extinta, pela hipossuficiência econômica ora reconhecida, a punibilidade do Estado no âmbito criminal em relação a Willyan Ferreira Pereira, no tocante apenas às penas de multas impostas nesta ação penal. Tendo em vista a natureza do provimento jurisdicional, o qual atende ao requerido pelo Ministério Público, e não havendo interesse recursal do sentenciado, desde logo declaro o trânsito em julgado, diante da incidência da preclusão lógica. Comunique-se ao Juízo da Execução autos n. 0008115-72-2018, servindo a presente, por cópia digitalizada, como ofício. Aguarde-se, no mais, o cumprimento das penas privativas de liberdade. Publique-se. Intime-se.

Campo Limpo Paulista, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execuções Criminais – DEECRIM da 4ª Região Administrativa Judiciária Campinas/SP.